

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1430/2530

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายพิพัฒน์ ป้อมสวัสดิ์

จำเลย

นายพิพัฒน์ ป้อมสวัสดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 ฯลฯ ลงโทษฐานมีอาวุธปืน จำคุก 2 ปี ปรับ 8,000 บาท ฐานพกพาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท รวมจำคุก 3 ปี ปรับ 12,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 6,000 บาท ฯลฯ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพา จำคุก 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน ไม่ปรับ ไม่คุมประพฤติและไม่รอการลงโทษ ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 41)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุષปะาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ